

1500007-36.2022.8.26.0263

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: AUGUSTO BRUNO MANDELLI

Comarca: Itaí

Foro: Foro de Itaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Que já foi processado e preso por furto e tráfico de drogas. Que alega estar com 'calombo' na cabeça porque a pessoa que diz ser vítima lhe agrediu. Que passou pelo pronto socorro."

Interrogado em juízo, confessou os fatos. Disse que estava sob efeito de crack, viu que a casa estava em silêncio e decidiu furtá-la. Que estava fazendo tratamento para dependência química no CRAS e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaí

Foro de Itaí

Vara Única

Praça da Colonização Japonesa, 220, Itaí-SP - cep 18730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500007-36.2022.8.26.0263 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500007-36.2022.8.26.0263

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017192/2022 - DEL.POL.ITAÍ, 22535097 - DEL.POL.ITAÍ, 2017192 - DEL.POL.ITAÍ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO DA ROCHA JANUARIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO BRUNO MANDELLI

Vistos.

Trata-se de ação penal em que RENATO DA ROCHA JANUÁRIO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

De acordo com a inicial acusatória, na manhã de 19 de janeiro de 2022, por volta de 11h30min, na Rua José Floriano, 971, nesta cidade e Comarca, RENATO DA ROCHA JANUÁRIO, qualificado a fls. 11 e 23, tentou subtrair, para si, um macaco hidráulico e uma caixa de ferramentas, pertencentes a Rodrigo de Lara, só não consumando o furto por circunstâncias alheias à vontade do agente.

O acusado foi preso em flagrante delito. Após audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 47/55)

A denúncia foi recebida em 01 de fevereiro de 2022 (fls. 73/75).

Devidamente citado, o réu ofertou resposta à acusação (fls. 77/80). Durante a instrução foram ouvidas a vítima, as testemunhas e interrogado o réu. Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em alegações finais. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Materialidade e autoria delitivas encontram-se bem demonstradas nos autos.

A materialidade delitiva se consubstancia pelo auto de prisão em flagrante (fl. 03), boletim de ocorrência (fls. 04/06) e auto de avaliação (fl.64), bem como pela prova oral colhida.

A vítima Rodrigo de Lara, em sede policial (fl. 09), declarou que “nesta manhã, por volta das 11:30 horas, estava na sala de sua casa juntamente com sua esposa, quando ouviram um barulho no portão e logo em seguida, barulho de ferramentas caindo no chão, que imediatamente o declarante e sua esposa saíram na área de sua e flagraram um indivíduo magro, moreno, vestindo uma camisa preta, manga longa, já em posse um macaco hidráulico, de cor vermelha, que estava em cima da caixa de ferramentas; Que ao ver o declarante e sua esposa, esse indivíduo se assustou, jogou o macaco hidráulico no chão e saiu correndo; Que no mesmo instante o declarante saiu em seu encalço e o deteve em frente ao escritório do dr. ISMAR, na calçada do estabelecimento Refrigeração Três Irmãos; Que esse indivíduo ainda tentou reagir, mas um transeunte ajudou a contê-lo, sem que fosse necessário uso de força física; Que algum tempo depois, sua esposa também se deslocou até o local e acionou a polícia militar, que ao chegar no local, algemou o indivíduo e o conduziu a esta unidade policial; Que estima que seu macaco hidráulico valha cerca de uns R\$ 150,00; Que esclarece ainda que logo após chegar de seu trabalho, ainda por volta das 08:00 horas da manhã, viu esse mesmo indivíduo já andando nas imediações de sua vizinhança.”

Em juízo, apresentou versão idêntica.

A testemunha Robson Roberto Ribeiro, Policial Militar, em sede policial (fl. 07), informou que “é policial militar e nesta data, se encontrando em serviço juntamente com o CBPM SOUZA, mediante solicitação do COPOM, foram informados que uma vítima de furto havia detido o indivíduo que havia adentrado em sua casa e aguardava apoio policial na Rua Voluntários de 32, em frente ao numeral 955, Refrigeração Três irmãos; Que se deslocaram ao local e lá chegaram, foram informados pela vítima acerca de como haviam ocorridos os fatos, sendo necessário o uso algema para conter o indivíduo detido pela vítima, uma vez que ele estava exaltado, alegando inocência, mas a vítima afirmava com firmeza que ele era o autor da subtração de seus objetos, só tendo abandonado o macaco hidráulico que já estava em se poder, para assim evadir do local com mais rapidez, tendo jogado a res furtiva ao passar pelo portão, sendo perseguido pela vítima que o deteve; registra que uma caixa contendo ferramentas também foi objeto de subtração, contudo, não conseguiu transportar, pois esta caiu ao solo, quando saía do imóvel, razão que a vítima saiu no encalço do furtado. Que diante das circunstâncias, deu voz de prisão ao indiciado e o conduziram a esta unidade policial; Que ao realizar pesquisa para cabal identificação do autor, pode constar que o mesmo já possui passagens policiais, contudo, não era conhecido do depoente no meio policial.”

Em juízo, corroborou integralmente seu depoimento em sede policial, acrescentando que não conhecia o acusado de outras ocorrências.

Por sua vez, a testemunha Bruna Miranda de Oliveira da Silva, em sede policial (fl. 29), afirmou que “nesta manhã, por volta das 11:30 horas, estava na sala de sua casa, quando a depoente e seu esposo ouviram um barulho no portão e logo em seguida, barulho de ferramentas caindo no chão, que imediatamente saíram na área de sua e flagraram um indivíduo magro, moreno, vestindo uma camisa preta, manga longa, já em posse um macaco hidráulico, de cor vermelha, que estava em cima da caixa de ferramentas; Que ao ver a depoente e seu esposo, esse indivíduo se assustou, jogou o macado hidráulico no chão e saiu correndo; Que seu esposo saiu atrás e a depoente ficou em casa; Que algum tempo depois, seu ligou dizendo que havia detido esse indivíduo e pediu que a depoente acionasse a polícia militar.”

Em juízo, apresentou versão semelhante acrescentando que quando a depoente e seu esposo viram o acusado, ele estava abrindo o portão da residência para sair, e que

não é verdade que estivesse apenas caminhando pela rua.

Ouvido em sede policial (fl. 23), o réu RENATO DA ROCHA JANUÁRIO "nega o furto na residência. Disse que caminhava pela rua e foi perseguido pela vítima que tentava lhe agredir, lá permaneceu até a chegada da polícia militar. Que já foi processado e preso por furto e tráfico de drogas. Que alega estar com 'calombo' na cabeça porque a pessoa que diz ser vítima lhe agrediu. Que passou pelo pronto socorro." Interrogado em juízo, confessou os fatos. Disse que estava sob efeito de crack, viu que a casa estava em silêncio e decidiu furtá-la. Que estava fazendo tratamento para dependência química no CRAS e segue utilizando os medicamentos na unidade criminal.

Pois bem.

Oportuno destacar, inicialmente, que a palavra da vítima merece especial credibilidade, eis que se coaduna com os demais elementos de prova dos autos. Nesse sentido:

ROUBO - CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL AO RÉU LASTRADO EM DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS DA VÍTIMA E DE POLICIAIS - SUFICIÊNCIA À AFERIÇÃO DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DO DOLO. A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

ROUBO MAJORADO - EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA COMPROVADOS POR MEIO DA PROVA ORAL - AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL - IRRELEVÂNCIA. Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria de mais de um agente, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma, o que inclui a restrição à sua liberdade. Em tais situações, a prova oral robusta supre inclusive eventual ausência de laudo pericial e é suficiente para comprovar não apenas a verificação da causa de aumento referente ao emprego da arma, mas daquelas causas referentes à coautoria e à restrição da liberdade da vítima. (TJSP - APL: 0003304-05-2013 SP 0003304-05.2013.8.26.0114, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 25/06/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/06/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E POLICIAIS - PROVA VÁLIDA. Declarações da vítima são suficientes para configuração do crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios" (TJSP - Apelação nº 0001812-08.2012.8.26.0471 - Relator: Paulo Rossi - Comarca de Porto Feliz - Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal - data do julgamento: 12/06/2013).

Ressalte-se que o valor probatório da declaração apresentada pela vítima em crimes dessa natureza é destacado também pela doutrina: "A vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que forma ele teria ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à Justiça" (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo Penal, Volume III, Editora Saraiva, 21ª Edição, pág. 294).

Tampouco há motivos para crer que a vítima tivesse qualquer intenção de prejudicar o réu. Verifica-se, ainda, que seu depoimento foi corroborado pelos depoimentos da testemunha que presenciou os fatos e dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

Os depoimentos dos policiais militares possuem relevante eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, foram coerentes e harmônicos, merecendo credibilidade deste juízo. Vale destacar que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.

LATROCÍNIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO.

PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA PELOS

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014)

Certo é que o relato das testemunhas é prova mais que suficiente a amparar a condenação. Ademais, os depoimentos das testemunhas mostram-se harmônicos entre si e condizentes com o conjunto probatório dos autos, não havendo razões para se lançar dúvidas sobre sua credibilidade.

Assim, houve clara ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal, qual seja, o patrimônio, na medida em que não se pode dizer que a res furtivae seria ínfima. De lado outro, em relação ao Princípio da Insignificância como causa de exclusão da tipicidade material, respeitados entendimentos em contrário, entendo que não se aplica ao presente caso.

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese dos autos, referidos requisitos não restaram preenchidos. Em que pese o baixo valor do prejuízo da vítima, há que se considerar que o acusado é reincidente específico (autos 0000732-46.2015.8.26.0263), possuindo ainda uma condenação transitada em julgado por tráfico de drogas (0002256-44.2016.8.26.0263), o que indica tratar-se de pessoa que faz do crime seu meio de vida.

Logo, impossível considerar-se a conduta do réu como insignificante, sendo indispensável à repressão irrogada, primeiro por ter perpetrado ação prevista no direito brasileiro como crime, segundo, por ser fato punível, pretendendo-se com a condenação combater a impunidade e buscar a prevenção criminal, máxime diante da ausência de justificativa para tal conduta, contrária ao ordenamento jurídico. Portanto, é o caso de se reconhecer a tipicidade, tanto no aspecto formal quanto no material. Isto posto, à luz de tudo o que fora analisado, as alegações da defesa não têm o condão de infirmar todo o conjunto probatório que depõe contra o réu. Diante do conjunto probatório, não restam dúvidas de que o réu praticou o crime a ele imputado.

Assim, comprovadas a materialidade e autoria, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, reconheço a ocorrência do delito.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase da dosimetria, conforme se depreende da certidão de distribuições criminais de fls. 38/41 que o acusado ostenta duas condenações com força de reincidência. Assim, uma será utilizada como agravante na segunda fase e a outra caracteriza Maus Antecedentes. As demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são neutras, não merecendo maiores considerações. Assim, fixo a pena em 1/6 acima do mínimo legal, alcançando 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (autos 0002622-20.2015.8.26.0263), a qual compenso com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Anoto que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, de modo que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena consistente na tentativa (art. 14, inciso II, CP), operando-se a redução em seu patamar mínimo, considerando o iter criminis percorrido – eis que não chegou a subtrair os utensílios, mas já havia separado, e estava na iminência de fazê-lo quando foi surpreendido pela vítima. Sendo assim, reduzo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 07 dias-multa.

Ante a ausência de informações sobre as condições socioeconômicas do acusado, fixo a pena de multa no valor unitário mínimo.

Considerando a reincidência e as circunstâncias do art. 59 do CP, fixo o regime

inicial SEMIABERTO para o início da reprimenda. Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena por restritiva de direito ou Sursis.

Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o faço para CONDENAR RENATO DA ROCHA JANUÁRIO, qualificado nos autos, à pena de 09 meses e 10 dias de reclusão, a ser iniciada em regime SEMIABERTO, bem como ao pagamento de 07 dias-multa, no valor mínimo unitário, tendo-o como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II, c.c. seu §1º, do Código Penal.

Com fundamento no art. 387, §1º, do CPP, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que persistem os motivos que deram causa à prisão preventiva, ainda com mais rigor depois da sentença condenatória. Com efeito, a medida cautelar revela-se necessária para a preservação da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. Recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra.

Observe-se o regime prisional semiaberto devendo o acusado ser imediatamente encaminhado a estabelecimento prisional compatível com o regime fixado nesta sentença, evitando-se tratamento mais gravoso que o estabelecido.

Custas pelo réu, na forma da Lei, observada a gratuidade.

Após o trânsito em julgado: lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; bem como expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Oportunamente expeça-se certidão de honorários à Defensora nomeada.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Itai, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA